의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 엘지디스플레이 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-101865-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인(유한) 유일하이스트

【대리인번호】 9-2017-100261-6

【지정된변리사】 변리사송해모, 변리사김은구

【포괄위임등록번호】 2017-078523-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2022-0190034

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-1053312-08

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유한)

유일하이스트 (서명 또는 인)

의견내용

본 특허 출원인은 귀처의 2025. 10. 30.자 의견제출통지서에 대해 다음과 같은 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 거절이유의 요지

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제15항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다(이하, "거절이유 1"이라 합니다).

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제6항, 제8항 내지 제9항, 제11항 내지 제14항에 기재된 발명은 대한민국 공개특허공보 제10-2021-0032699호(이하, “인용발명 1”이라 합니다), 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0070115호(이하, “인용발명 2”라 합니다), 및 대한민국 공개특허공보 제10-2017-0081102호(이하, “인용발명 3”이라 합니다)에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 것입니다(이하, "거절이유 2"라 합니다).

3. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다(이하, "거절이유 3"이라 합니다).

Ⅱ. 보정 및 의견 내용

1. 청구범위 및 상세한 설명의 보정

(1) 본 출원인은 본원이 더욱 명확해지도록 청구항 제1항, 제7항, 제8항 및 제15항을 아래와 같이 정정하고, 제2항 및 제10항을 삭제하는 보정을 하였습니다.

[청구항 1] (정정)

경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 경사 연신 기재는 면 방향 위상 지연값(Rin)이 137 ~ 147 nm인 광 제어 필름.

[청구항 2] (삭제)

[청구항 7] (정정)

경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 수평 배향 염료층은 싱글 투과도(Ts)가 60 ~ 80%인 광 제어 필름.

[청구항 8] (정정)

표시 패널;

상기 표시 패널 상에 배치된 경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 표시 패널은 발광영역을 정의하는 블랙 뱅크를 포함하며,

상기 경사 연신 기재는 면 방향 위상 지연값(Rin)이 137 ~ 147 nm인 표시 장치.

[청구항 10] (삭제)

[청구항 15] (정정)

표시 패널;

상기 표시 패널 상에 배치된 경사 연신 기재;

상기 경사 연신 기재 상에 배치되고 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층; 및

상기 수평 배향 염료층 상에 배치된 반사 방지층을 포함하고,

상기 표시 패널은 발광영역을 정의하는 블랙 뱅크를 포함하며,

상기 수평 배향 염료층은 싱글 투과도(Ts)가 60 ~ 80%인 표시 장치.

(2) 본 출원인은 또한, 본원이 더욱 명확해지도록 단락 [0046], [0047] 및 [0049]를 정정하고, 도 4를 추가로 정정하는 보정을 하였습니다.

(3) 상술한 바와 같은 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 수행된 것이므로 특허법 제47조제2항에서 규정한 보정범위에 부합하는 적법한 보정입니다.

III. 거절이유에 대한 의견

1. 거절이유 1에 대한 의견

(1) 본 출원인은 청구항 제15항이 제1항을 인용하는 기재를 삭제하고, 독립항 형식으로 정정하는 보정을 하였습니다.

(2) 이에 따라, 청구항 제15항은 표시장치를 청구하는 것으로 명확하게 기재된 것으로 사료됩니다.

2. 거절이유 2에 대한 의견

(1) 본원발명의 기술적 특징

- 보정후 청구항 제1항은 i) 경사 연신 기재, ii) 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층 및 iii) 반사 방지층을 포함하며, iv) 경사 연신 기재의 면 방향 위상 지연값을 **구체화**한 구성을 포함합니다.

- 보정후 청구항 제7항은 독립 청구항 형식으로 정정한 청구항으로, 보정후 청구항 제7항은 i) 경사 연신 기재, ii) 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층 및 iii) 반사 방지층을 포함하며, iv) 수평 배향 염료층의 실글 투과도를 **구체화**한 구성을 포함합니다.

(2) 본원발명과 인용발명들의 구체적 비교

- 인용발명 1은 고분자 연신 필름 상에 마련된 수평 배향막을 개시하고 있습니다. 그러나, 인용발명 1은 경사 연신 기재의 면 방향 위상 지연값, 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층 구조 및 싱글 투과도의 구성에 대한 **어떠한 시사나 암시도 없으며, 이러한 구성으로 변형할 아무런 동기도 개시되지 않은 것**으로 사료됩니다.

- 인용발명 2는 배향막 상에 염료가 포함된 염료코팅층이 배치된 구성을 개시하고 있습니다. 그러나, 인용발명 2는 경상 연신 기재 구조 및 면 방향 위상 지연값, 염료 및 수평 배향막이 일체로 구비된 수평 배향 염료층의 싱글 투과도의 구성에 대한 **어떠한 시사나 암시도 없으며, 이러한 구성으로 변형할 아무런 동기도 개시되지 않은 것**으로 사료됩니다.

- 또한, 추가로 제시된 인용발명 3은 블랙 뱅크인 점을 개시하고 있을 뿐입니다.

- 참고로, 본원발명의 경사 연신 기재의 면 방향 위상 지연값은 보정전 청구항 제2항에 기재된 구성이고, 수평 배향 염료층의 싱글 투과도는 보정전 제7항에 기재된 구성으로, 이에 대해서 **심사관님께서는 청구항 제2항 및 제7항은 특허 가능한 청구항이라는 의견인 점을 고려**해 주시기 바랍니다.

- 결과적으로, 보정후 청구항 제1항 발명 및 제7항 발명은 각각 인용발명들의 결합에 의해 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없는 발명에 해당하는 것으로 사료됩니다.

(3) 보정후 청구항 제8항 및 제15항 발명

- 보정후 청구항 제8항 발명 및 제15항 발명은 보정후 청구항 제1항 발명 및 제7항 발명과 각각 카테고리만 상이할 뿐 실질적으로 동일한 특징을 포함하고 있으므로, 보정후 청구항 제8항 발명 및 제15항 발명은 각각 인용발명들의 결합에 의해 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없는 발명에 해당하는 것으로 사료됩니다.

3. 거절이유 3에 대한 의견

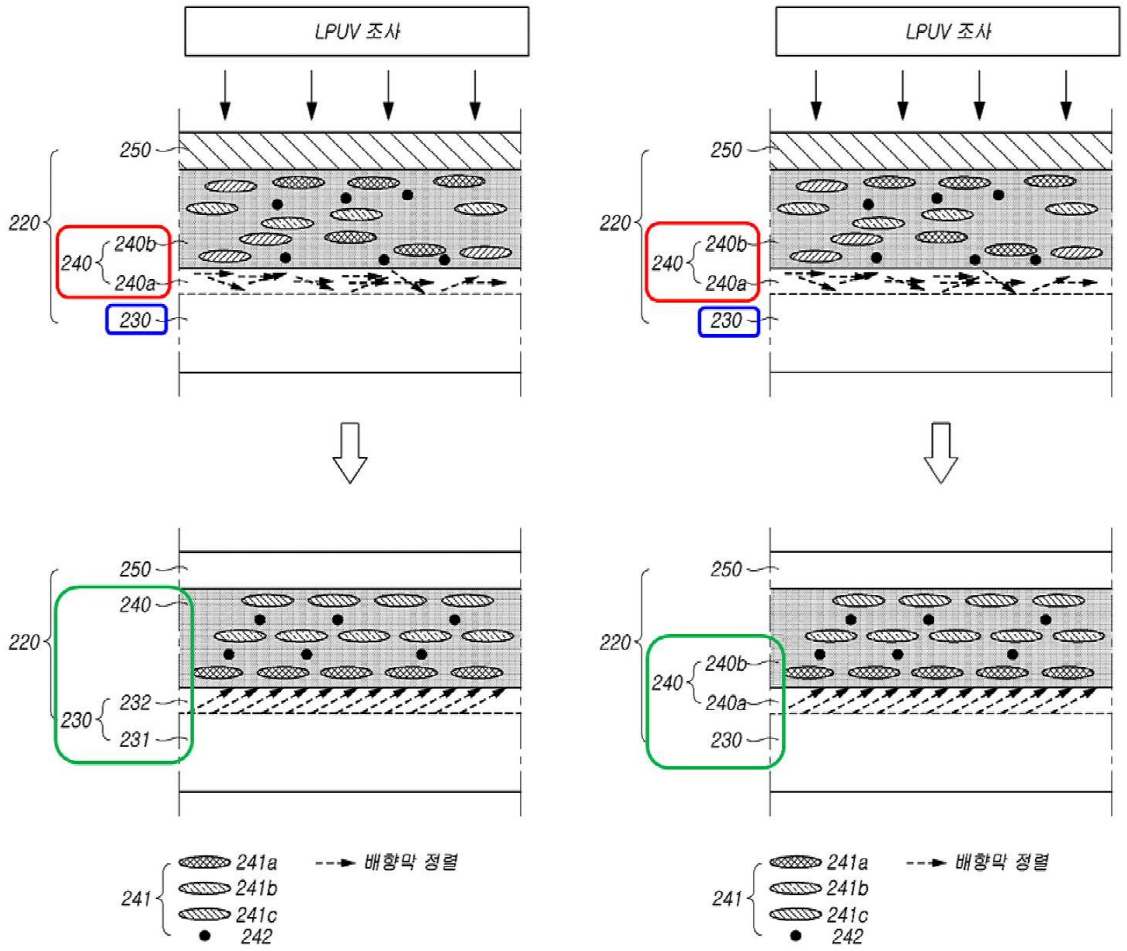
(1) 본 출원인은 상세한 설명의 단락 [0046], [0047] 및 [0049]를 아래와 같이 정정하였습니다.

(2) 단락 [0046]은 "도 4를 참조하면, 수평 배향 염료층(240)은 수평 배향막(240a)과 염료층(240b)을 포함할 수 있다."로, 단락 [0047]은 "상기 염료층(240b)은 바인더 수지에 염료(241)를 포함할 수 있다."로, 단락 [0049]은 염료층(240b)은 광경화성 수지의 중합 반응을 촉진하는 촉매로 광 개시제(242)를 포함할 수 있다."로 정정하였습니다.

(3) 아래의 본원 도 4를 참조하면, 염료(241)와 광 개시제(242)가 포함된 층은 도번 240b로 표시되며, 이에 따라 단락 [0046], [0047] 및 [0049]에서 "염료층(240a)"는 "염료층(240b)"의 명백한 오기임을 확인할 수 있습니다.

(4) 한편, 본 출원인은 도 4에 기재된 일부 도번에 명백한 오기가 있어 이를 올바른 기재로 추가 정정하는 보정을 하였습니다.

(5) 보정전 도 4에서는, LPUV 조사 후의 도면에서 도번 231 및 232가 기재되어 있고, 240a 및 240b가 누락되어 있습니다. 도 4의 LPUV 조사 단계와 단락 [0045] 내지 [0051]를 참고하면, 231은 230의 명백한 오기이고, 232는 240의 명백한 오기이며, 240은 240b의 명백한 오기임을 확인할 수 있습니다.



[보정전 도 4] [보정후 도 4]

(6) 상세한 설명 및 도면의 정정은 명백한 오기를 정정한 것으로, 이러한 정정에 의해 상세한 설명 및 도면은 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 구성이 명확하게 기재된 것으로 사료됩니다.

4. 소결

(1) 청구항 제15항의 정정에 의해 청구하는 바가 명확해진 것으로 사료됩니다.

(2) 청구항 제1항, 제7항, 제8항 및 제15항 발명은 인용발명들의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 것이라 할 것이므로, 청구항 제1항, 제7항, 제8항 및 제15항 발명은 진보성이 인정된다 할 것입니다.

(3) 독립항의 진보성이 인정되면, 이를 인용하고 있는 종속항의 진보성도 인정된다는 것이 특허법의 법리임을 감안할 때, 청구항 제1항 및 제8항을 각각 인용하고 있는 청구항 제3항 내지 제6항, 제9항, 및 제11항 내지 제14항은 당연히 진보성이 인정된다 할 것입니다.

(4) 상세한 설명의 오기 정정에 의해 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 구성이 명확하게 기재된 것으로 사료됩니다.

IV. 결론

이상 설명 드린 바와 같이, 보정에 의해서 심사관님께서 지적하신 거절이유들은 모두 해소되었다고 사료되오니 본원을 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.

참고로, 본 거절이유에 대한 상기와 같은 보정 및/또는 의견개진은 본원의 특허결정시기를 앞당기거나 본원의 특허성을 강조하기 위한 것일 뿐, 권리범위해석등에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 없음을 밝혀두는 바입니다.

따라서 이러한 제반 사항을 고려 및 적극 수용하시어, 보정된 명세서에 대해 재심사하시어, 본원에 대하여 특허결정을 주시기 바랍니다.